

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1306/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในที่ทอง จำกัด

โจทก์

พันตำรวจเอกพินิจ สุนะธรรม กับพวก

จำเลย

พันตำรวจเอกพินิจ สุนะธรรม ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นางทิพย์สุดา สุนะธรรม ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน โดยจำเลยขอনাหลักทรัพย์ที่ได้ส่งมอบวางไว้ต่อศาลในชั้นขอทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์ เป็นหลักทรัพย์ที่จำเลยขอวางไว้เป็นประกันต่อศาลในชั้นขอทุเลาการบังคับระหว่างฎีกาด้วย

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในที่ทอง จำกัด (ลูกหนี้) โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 91)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน จำนวน 215,620.10 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17 ต่อปีจากต้นเงิน 129,966.70 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 88,87)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ โดยนำหลัก
ทรัพย์มาวางไว้เป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น
(อันดับ 75,81)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17 ต่อปี
ในต้นเงิน 129,966.70 บาท นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี
มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17 ต่อปี
ในต้นเงิน 129,966.70 บาท นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี
มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ